

1500447-44.2021.8.26.0626

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: JULIO DA SILVA BRANCHINI

Comarca: Caraguatatuba

Foro: Foro de Caraguatatuba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... por sua patroa de que o autor do roubo foi preso e estava na delegacia, assim ela se dirigiu até a Delegacia de Polícia. A declarante reconheceu o indiciado, sem sombra de dúvidas, como o autor do crime de roubo que ocorreu na data dos fatos. Em Juízo, manteve a versão da fase policial. Não reconheceu o réu como autor do crime. A testemunha e policial militar RODOLFO DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caraguatatuba

Foro de Caraguatatuba

Vara Criminal

Praça Doutor José Rebello da Cunha, 73, ., Sumaré - CEP 11660-050, Fone: (12) 3882-3099, Caraguatatuba-SP - E-mail: caragua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500447-44.2021.8.26.0626

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2337247/2021 -

DEL.POL.CARAGUATATUBA, 21897286 - DEL.POL.CARAGUATATUBA, 3853/21/301 -

DEL.POL.CARAGUATATUBA, 2337247 - DEL.POL.CARAGUATATUBA

Réu:

RAFAEL GONÇALVES DAMASCENO

Data da Audiência:

15/09/2022

Réu Preso

A S S E N T A D A

Aos 15 de setembro de 2022, às 14 horas e 20 minutos, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba/SP, excepcionalmente por meio virtual utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, sob a presidência do(a) Meritíssimo(a) Juiz(íza) da Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba, Dr. Júlio da Silva Branchini - Juiz de Direito, onde o mesmo se encontrava, comigo, escrevente a seu cargo, no final nomeado e assinado, sendo representante do Ministério Público o(a) Dr.(a) Leandro Rocha Pereira - Promotor(a) de Justiça. Apregoadas as partes, presente o réu, Rafael Gonçalves Damasceno (videoconferência), acompanhado por seu defensor Dr.(a) Luan Campos Boldrini. Presente a vítima, a saber: Maria Valdemira Vieira Araújo. Presentes as testemunhas da acusação, a saber: Rodolfo de Oliveira Quirino e Deryk Gustavo Bettoni.

INICIADOS OS TRABALHOS: com a concordância das partes, por meio virtual foi colhido o depoimento da vítima, Maria Valdemira Vieira Araújo, após, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, Rodolfo de Oliveira Quirino e

Deryk Gustavo Bettoni, finalmente foi realizado o interrogatório do acusado. Todos os depoimentos e o interrogatório foram colhidos por meio do sistema de gravação da ferramenta Microsoft Teams, nos termos do artigo 405, § 2º, do CPP (redação da Lei nº 11.719/08). Tanto pelo Promotor de Justiça quanto pelo defensor do réu, foi dito que não haviam requerimentos a serem feitos na fase do artigo 402 do CPP.

Pelo MM. Juiz foi dito: “Declaro encerrada a instrução. Em sede de debates orais o Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia. A defesa, a seu turno, requereu a absolvição do réu. Segue sentença. Vistos. RAFAEL GONÇALVES DAMASCENO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 155, caput e 157, §2º, inciso VII, ambos do Código Penal. Segundo narra a denúncia e o que consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 11 de dezembro de 2021, por volta das 15 horas e 47 minutos, na Rua Hum, n. 10, Casa Branca, nesta cidade e comarca de Caraguatatuba/SP, o acusado, subtraiu, para si, uma bolsa com diversos itens pertencentes às vítimas Leonardo Alves de Siqueira e Gabriel Ernesto da Assunção. Consta, ainda, que no dia anterior aos fatos acima narrados (10/12/21), na Prainha, nesta cidade e comarca RAFAEL GONÇALVES DAMASCENO subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca, um aparelho celular pertencente à vítima Maria Valdemira Vieira Araújo. Segundo restou apurado, o acusado, no dia 10/12/21, por volta das 15:00 horas, estava caminhando a procura de um ponto de venda de drogas, pois é viciado, quando encontrou a vítima Maria Valdemira e aproveitando-se de seu momento de distração, RAFAEL pegou uma faca em sua mochila e subtraiu um telefone celular da vítima por meio de ameaças. Quanto ao furto, no dia 11/12/21, o denunciado estava na praia Prainha, nesta cidade, quando observou que uma mulher foi até o mar e deixou sua bolsa na praia, então, aproveitando-se da situação ele subtraiu a bolsa. A denúncia foi recebida em 16 de dezembro de 2021 (fl. 108). O réu foi citado (fl. 127) e apresentou resposta à acusação (fls. 131/132). No curso da instrução processual, foi colhido o depoimento das vítimas, das testemunhas arroladas em comum, bem como o interrogatório do réu, tudo por intermédio de sistema de teleconferência, constando as respectivas gravações armazenadas na mídia. Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram. Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia. Já a defesa, requereu a absolvição do réu. É o relatório. Fundamento e decido. A ação penal é PROCEDENTE. A materialidade delitiva está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 03), boletim de ocorrência (fls. 04/08), auto de exibição e apreensão (fl. 15), auto de reconhecimento de pessoa (fl. 14), auto de reconhecimento de objeto (fl. 119), auto de entrega (fls. 120/121) e demais provas produzidas nos autos. Com relação à autoria delitiva, as provas indicam a responsabilidade penal do réu. Vejamos. A vítima MARIA VALDEMIRA VIEIRA ARAÚJO, na delegacia, disse que na data de 10/12/21, estava transitando pela Rua Monsenhor Ascanio Brandão, quando um indivíduo sem camisa de boné preto e com uma mochila preta, se aproximou com uma faca na mão e exigiu que mesma desse o seu telefone celular, diante da ameaça a mesma entregou objeto, e o indivíduo saiu correndo. Posteriormente, foi avisada por sua patroa de que o autor do roubo foi preso e estava na delegacia, assim ela se dirigiu até a Delegacia de Polícia. A declarante reconheceu o indiciado, sem sombra de dúvidas, como o autor do crime de roubo que ocorreu na data dos fatos. Em Juízo, manteve a versão da fase policial. Não reconheceu o réu como autor do crime. A testemunha e policial militar RODOLFO DE OLIVEIRA QUIRINO, na delegacia, declarou que na data de 10/12/2021, às 16:00 horas, na Rua Monsenhor Ascanio Brandão, deparou-se com vítima em via pública, em frente casa da patroa dela, e foi informado pela vítima de um roubo ocorrido naquela mesma data, sendo que ela passou as características do autor, assim como informou que o mesmo portava uma faca com cabo branco. Neste momento o depoente fez um levantamento das imagens em um comércio próximo dos fatos e nessas imagens constava a pessoa descrita pela vítima correndo pela calçada após ter subtraído mediante grave ameaça o celular dela. Narrou o depoente que após todas essas informações começaram a realizar força tarefa de forma ininterrupta atrás do autor do roubo, buscando por seu paradeiro.

Que na data de hoje, em patrulhamento contínuo, acompanhado do policial militar Deryk Gustavo Bettoni eles visualizaram o indivíduo que estava dentro de um bar, sendo que tem as características que constavam nas imagens que foram fornecidas pela empresa. Informou o depoente que durante a abordagem o autor não esboçou nenhum tipo de reação, que se comportou obedecendo todas as ordens dos policiais. Na abordagem foi localizada a faca, o celular e a bolsa do furto de hoje, e as vestes eram as mesmas do dia anterior. Segundo o depoente, quando o indiciado foi indagado sobre os fatos o mesmo confessou que foi ele que realizou o roubo que estava fazendo isso para comprar drogas e também confessou crime de furto na data de hoje. Em posse dessas informações os policiais se dirigiram até esta Delegacia de Polícia para apresentar a ocorrência para autoridade policial. Em Juízo, manteve a versão da fase policial. A testemunha e policial militar DERYK GUSTAVO BETTONI, que também participou dos fatos narrados da denúncia, na delegacia e em Juízo, prestou depoimento, também de maneira firme, corroborando a versão narrada por seu colega de farda. Em seu interrogatório policial, o réu RAFAEL GONÇALVES DAMASCENO, informou que na data de 10/12/21, por volta das 15:00 horas, estava caminhando à procura de um ponto de venda de drogas, pois é viciado, quando encontrou a vítima e aproveitando-se de seu momento de distração ele pegou uma faca em sua mochila e subtraiu um telefone celular da vítima por meio de ameaças. Informou que sempre carrega uma faca em sua mochila. Que na data de 11/12/21, estava na praia Prainha, nesta cidade, quando observou que uma mulher foi até o mar e deixou sua bolsa na praia, então, aproveitando-se da situação ele subtraiu a bolsa. Informou que ninguém o viu subtraindo a bolsa. Determinado tempo depois, não sabendo informar o horário exato, ele foi até em um bar chamado Laricas Bar, no bairro Casa Branca, e enquanto estava no local os policiais militares entraram para pedir para o proprietário abaixar o som do estabelecimento, ocasião em que o indiciado foi imediatamente reconhecido pelo roubo que praticou na data de ontem, pois os policiais tinham imagens de uma câmera de segurança. Ao ser abordado o indiciado confessou o roubo de ontem e o furto de hoje. Em Juízo, confessou a prática dos crimes. Observando o conjunto probatório produzido, nota-se que a autoria e a materialidade estão bem demonstradas. Em relação ao crime de roubo, como se vê, a prova é suficiente para sustentar uma condenação. Isto porque, o depoimento da vítima foi firme e coerente, tanto em solo policial quanto em Juízo, sendo elemento hábil a comprovar a prática delitiva. Considerando a confissão espontânea e o reconhecimento da fase policial pela vítima é suficiente para comprovar a autoria. Ressalte-se que a vítima Maria Valdemira reconheceu o réu em solo policial como sendo o autor do delito, além de ter fornecido detalhes acerca das vestimentas e características físicas do acusado no momento da ação delituosa. Sobre o crime de roubo, vale colacionar a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça: “consume-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”, nos exatos termos do enunciado da Súmula nº 582. Nota-se que a vítima sofreu grave ameaça vez que o acusado utilizou uma faca para lhe ameaçar, fato apto a configurar a violência que tipifica o crime de roubo. Ademais, evidentemente, a palavra da vítima, em sede de crime patrimonial com violência e grave ameaça, é um elemento probatório de ampla valoração. No caso dos autos, não se provou que tivesse motivos pessoais para acusar falsamente o réu. Com relação à relevância probatória da palavra da vítima, importante colacionar a seguinte jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que “a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de

sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento". (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020). Ainda, de rigor a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, vez que o acusado utilizou uma faca na ação delituosa. Assim, autoria e materialidade do delito de roubo em relação à vítima MARIA VALDEMIRA VIEIRA ARAÚJO restaram bem delineadas. No mesmo sentido, as provas constantes dos autos são robustas a indicar a prática do furto descrito na denúncia. Com efeito, o próprio acusado confessou em solo policial ter subtraído uma bolsa na praia Prainha, contendo objetos que posteriormente foram identificados como pertencentes às vítimas GABRIEL

ERNESTO DA ASSUNÇÃO (fl. 117) e LEONARADO ALVES DE SIQUEIRA (fl. 118). Embora não tenham sido ouvidas em juízo, as vítimas indicaram que tiveram seus pertences subtraídos enquanto estavam dando um mergulho no mar. Posteriormente, foram até o distrito policial, onde reconheceram os objetos (auto de reconhecimento de objeto - fl. 119). Assim, os elementos de informação produzidos durante a fase de inquérito policial e a confissão do acusado demonstram de forma inequívoca o cometimento de tal delito, tal como descrito na denúncia. Portanto, diante das provas produzidas sob o crivo do contraditório, indiscutível a responsabilidade penal do réu, nos termos acima expostos, ante a não aplicação de causas de exclusão da tipicidade ou da culpabilidade. Apurada a responsabilidade, passo a fixar a pena atendendo ao método trifásico da dosimetria. Na primeira fase, nos termos do artigo 59 do Código Penal, utilizo uma das reincidências do acusado (fls. 190/193) como elemento para elevar a pena-base em 1/6, resultando em 04 anos e 08 meses de reclusão, além de 11 dias-multa, para o delito previsto no artigo 157, §2º inciso VII, do Código Penal; e 01 ano e 02 meses de reclusão, além de 11 dias-multa, para o delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal. Na segunda fase, compenso a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e mantenho as penas inalteradas nesta etapa. Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena em relação ao delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, assim, a pena deverá permanecer em 01 ano e 02 meses de reclusão, além de 11 dias-multa. Presente a causa de aumento prevista no §2º, inciso VII, do artigo 157 do Código Penal, assim, elevo a pena de tal delito em 1/3, resultando em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, além de 14 dias-multa. Considerando a incidência do concurso material, opero a somatória das penas para atingir a sanção final de 07 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão, além de 25 dias-multa. Nos termos do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, para o cumprimento da reprimenda, com base no artigo 33, §3º, do Código Penal, fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena tendo em vista que o acusado é reincidente e possui conduta voltada para a prática delituosa, sendo necessário uma reprimenda mais severa. Ausentes os requisitos previstos no artigo 44, inciso III, do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade. Pelas mesmas razões, deixo de aplicar o benefício previsto no artigo 77 do Código Penal. Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR o réu RAFAEL GONÇALVES DAMASCENO, à pena de 07 anos e 04 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, além de 25 dias-multa, fixados no mínimo legal, pela prática dos delitos previstos no artigo 155, caput, e 157, §2º, inciso VII, ambos do Código Penal, em concurso material. Presentes os pressupostos de manutenção da prisão cautelar, deve ser afastada a possibilidade de recurso em liberdade. Ademais, fixado o regime fechado para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade, inexistente desproporcionalidade na permanência da prisão provisória. Destarte, nego o direito de o réu recorrer em liberdade. Recomende-se ao local em que se encontra recolhido. Expeça-se guia de recolhimento provisória. Deixo de estabelecer valor mínimo para a reparação do prejuízo causado à vítima, conforme preceitua o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em razão da insuficiência de parâmetros para determiná-lo e por considerar que o objeto do crime foi restituído. Após o trânsito em julgado: I) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da CRFB/88, bem como IIRGD. II) Comunique-se o Juízo da Execução, para aditamento da Guia de Recolhimento,

encaminhando-se as peças necessárias. III) Tendo em vista a aplicação de pena de multa, feito eventual abatimento em caso de fiança recolhida (art. 479 das NSCGJ), expeça-se certidão de sentença do valor remanescente, de acordo com o modelo próprio do Sistema SAJ - Categoria 2 (Certidões), Modelo 505791, e abra-se vista ao Ministério Público, arquivando-se após os autos, com as anotações de praxe. Custas ex lege. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe. P.I.C. Pelo Ministério Público foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da decisão, ficando, nesta data, transitada em julgado a r. sentença para acusação. Pela defesa foi dito que DESEJA RECORRER da decisão. Recebo o recurso para que surta seus efeitos jurídicos e legais. Expeça-se Guia de Recolhimento Provisória imediatamente. Abra-se vista a defesa para apresentação das razões de apelação. Após, vista ao Ministério Público para contrarrazões. Regularizados os autos, remetam-se ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados". NADA MAIS. Eu, _____, (Bruno Bianchini), Escrevente, digitei e providenciei a impressão.

Júlio da Silva Branchini
Juiz de Direito

As gravações referentes às oitivas realizadas nos autos podem ser acessadas através do seguinte endereço eletrônico:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bbianchini_tjsp_jus_br/EpOM0LGAHz1L1ENzSsvED7sBIb4dHZcN3HR0Az63495GQw?e=kqi2bX